

1500388-86.2022.8.26.0540

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... para a configuração do crime de tráfico de drogas em coautoria.

Além do mais, mister se faz ressaltar que, conforme relatado pelos agentes legais, o réu sequer tentou correr, conduta que, em tese, se mostra incompatível com aquela apresentada por pessoa que realiza a prática do tráfico e coautoria com outra e está executando a função de "olheiro", posto que tal indivíduo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500388-86.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500388-86.2022.8.26.0540 - Controle 287/2022

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2054733/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 23251892 - CPJ SANTO ANDRE, 405/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 2054733 - CPJ SANTO ANDRE, 405/2022 - CPJ SANTO ANDRE

Autora:

Justiça Pública

Réus:

VICTOR ROBERTO DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

VICTOR ROBERTO DE SOUZA está sendo processado como incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal porque, segundo o Ministério Público, em data de 24 de fevereiro de 2022, por volta das 10h, na rua Caledônia, nº 100, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com Michael Mateus de Sales (processo desmembrado), trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 41 porções de crack, 65 porções de cocaína, 135 porções de maconha, 5 seringas contendo maconha líquida, 2 comprimidos de ecstasy e 52 frascos contendo lança-perfume, substâncias entorpecentes estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra ainda a denúncia que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o réu e o comparsa dele se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime

de tráfico de drogas.

Regularmente intimado para a apresentação de defesa preliminar, o réu se desincumbiu de tal providência.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e prosseguiu-se na instrução com a oitiva de duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. O réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, em debates, tanto o Ministério Público quanto a defesa requereram a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

O auto de prisão em flagrante delito (fls. 4/6), o boletim de ocorrência (fls. 19/21), o auto de exibição e apreensão (fls. 7/8), o laudo de constatação (fls. 49/52), o exame químico-toxicológico (fls. 184/186) e a prova oral coligida demonstram a materialidade do crime descrito na denúncia.

A autoria do delito, por outro lado, não pode ser atribuída ao acusado com segurança.

Na fase inquisitória, o acusado permaneceu em silêncio.

Em juízo, o réu negou a prática dos fatos, relatando que foi ao local para adquirir entorpecente e no momento em que estava sendo servido pelo corréu os policiais apareceram. Relatou que o corréu correu e que permaneceu no local, vindo a ser abordado. Negou ter sido surpreendido em poder das drogas apreendidas.

A versão apresentada pelo acusado, a despeito de não se mostrar de toda crível, na restou infirmada nos autos.

Com efeito, os policiais militares André Henrique José Schitikoski e Isaías Honório da Silva esclareceram que, por ocasião dos fatos, assim que adentraram ao local, visualizaram o acusado e um outro indivíduo, ocasião em que o primeiro gritou "molhou" e ficou parado e o segundo correu com uma bolsa. Disseram que houve apreensão de droga na bolsa que o corréu dispensou e em uma mochila que estava próxima do acusado.

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares não deixam dúvida de que houve apreensão de entorpecente no local dos fatos, contudo por si só não são suficientes para a comprovação da autoria delitiva em relação ao réu, notadamente porque com ele nada foi encontrado. E mais, ainda que o réu tenha gritado "molhou", como bem salientado pelo Ministério Público, tal ato, de forma isolada, não é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas em coautoria.

Além do mais, mister se faz ressaltar que, conforme relatado pelos agentes legais, o réu sequer tentou correr, conduta que, em tese, se mostra incompatível com aquela apresentada por pessoa que realiza a prática do tráfico e coautoria com outra e está executando a função de "olheiro", posto que tal indivíduo como regra é o primeiro a correr.

Enfim, por qualquer prisma que se analise a questão, apesar da existência de indícios de autoria, por insuficiência e provas, a absolvição do acusado é a medida que se impõe, inclusive no que tange ao crime de associação para o tráfico.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de, de um lado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu VICTOR ROBERTO DE SOUZA, qualificado nos autos, pela prática dos crimes que lhe foram atribuídos na denúncia.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do sentenciado Victor.

Transitada esta sentença em julgado, archive-se.

P.R.I.C.

Santo André, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA